Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. 22 443 51 01, faks 22 443 55 76
pragapoludnie.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, pragapld.um.warszawa.pl

UD-VI-WAB-U.6730.4.2026.MWR

Warszawa, dnia 20.04.2026 r.

DECYZJA Nr 8/WZ/PPD/2026
o warunkach zabudowy

Na podstawie:
art. 59 ust. 1, art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2026.538 t.j.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 1691), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1817) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2016 r., poz. 6725), po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie warunków zabudowy złożonego w dniu 02.01.2026 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa,

ustalam

warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowego budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, na gruncie oznaczonym jako część działki ew. nr 4/1 z obrębu 3-02-08, przy ul. Terespolskiej, na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.
Linie rozgraniczające terenu inwestycji oznaczono cyframi: **1-2-3-4-5-1** na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik graficzny, będący integralną częścią niniejszej decyzji /załącznik nr 1/.

1. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu

1.1. Warunki i wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
W ramach projektu budowlanego należy dążyć do uzyskania ładu przestrzennego tj. do takich rozwiązań przestrzennych, które tworzyć będą harmonijną całość oraz uwzględniać w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (art. 2 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Warunek ten spełniać będą m.in. następujące zasady rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, wynikające z dokonanej analizy obszaru, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej decyzji, sporządzonym zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2024r. poz. 1116 t.j.):

1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – ustala się w odległości 6 m od granicy terenu inwestycji oznaczonej cyframi 5-1, tj. od ulicy Terespolskiej/Mińskiej, w odległości 6 m od granicy terenu inwestycji oznaczonej cyframi 4-5 oraz 8 m od granicy z działką drogową (dz. ew. nr 6 z obrębu 3-02-08 - ul. Stanisławowska);
2. Intensywności zabudowy nadziemnej - 0,1 - 0,27;
3. wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy (planowanej oraz istniejącej) w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - maksymalnie do 27%;
4. szerokość elewacji frontowej – maks. 40 m;
5. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki dla planowanej inwestycji ustala się na maks. 10 m, licząc od powierzchni terenu działki 4/1 z obrębu 3-02-08;
6. geometria dachu dla planowanego zamierzenia: dach płaski o spadku technicznym o kącie nachylenia 0° – 5°.

ZARZĄD DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. 2026 -05- 20
Filip
p.o. KIEROWNIKA
REFERATU REALIZACJI URBANISTYCZNEJ
W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
-5192-

ZARZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ZARZĄD DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
Zaświadcza, że z dniem 23.05.2026 r.
Decyzja Nr 8/WZ/PPD/2026 z dnia 20.04.2026 r.
Stała się ostateczna

7. wysokość głównej kalenicy – do 10 m;
8. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na min. 30% powierzchni terenu inwestycji;
9. liczba miejsc postojowych – minimum 15 miejsc/1000 m^2 powierzchni użytkowej usług; ponadto ustala się miejsca postojowe dla rowerów w ilości 10 miejsc/100 miejsc postojowych dla samochodów.

Planowana inwestycja nie może ograniczać i pogarszać warunków inwestowania i zabudowy działek w bezpośrednim sąsiedztwie.
Szczegółowe usytuowanie planowanego zamierzenia rozstrzygnięte zostanie na etapie pozwolenia na budowę w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 ze zm.) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2026.524 t.j.).
W przypadku naruszenia przepisów technicznych należy uzyskać odstępstwo od tych warunków w trybie przewidzianym w art. 9 cyt. ustawy Prawo budowlane.

1.2. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest ujęta w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.). W związku z powyższym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przy planowaniu inwestycji należy stosować rozwiązania uwzględniające ochronę środowiska w szczególności ochronę gleb, wód, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu, ochronę przed hałasem, polami elektroenergetycznymi, wibracjami, z zachowaniem m.in. przepisów ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.647 ze zm.) oraz uwzględnieniem przepisów zawartych z art. 5 ust. 1 cyt. ustawy Prawo budowlane.
W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącą zielenią, inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę winien dołączyć zezwolenie Wydziału Ochrony Środowiska tut. Urzędu na usunięcie istniejącej zieleni.
Planowana inwestycja winna być zgodna z Zarządzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23.10.2017r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia wymaga spełnienia warunków oraz wymogów wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz przepisów odrębnych dotyczących sposobu postępowania z odpadami, w tym również odpadami innymi niż komunalne, ze względu na możliwość realizacji funkcji gastronomicznej w przedmiotowym budynku. Zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie gospodarowanie odpadami musi być prowadzone w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

1.3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

Projektowany obiekt znajduje się w zasięgu miejskiej sieci infrastruktury technicznej.
Planowaną inwestycję należy podłączyć do istniejącej sieci inżynieryjnej wg umów zawartych między właściwą jednostką organizacyjną, a inwestorem (art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Ewentualna przebudowa istniejących sieci kolidujących z planowaną inwestycją, na warunkach i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Przedmiotowa nieruchomości znajduje się w zasięgu infrastruktury miejskiej.
Wnioskodawca załączył do wniosku warunki techniczne od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa. Warunki przyłączenia PRO-DWP.669.3948. 2025.278290.25.TS.KK z dnia 04.09.2025 r. Ponadto planowane zamierzenie w ramach dostępu do energii elektrycznej, przyłączone będzie do zrealizowanej istniejącej sieci elektrycznej (umowa z E-ON Polska S.A. nr HB2025300730310 z dnia 27.11.2025 r.).

Powyższe spełnia warunek określony w art. 61 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji winien spełniać odpowiednio warunki określone w:

- ustawie z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2025.647 ze zm.),
- ustawie z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U.2025.960 ze zm.).

1.4. Warunki obsługi w zakresie komunikacji.

Teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Stanisławowskiej (dz. ew. nr 6 z obrębu 3-02-08) oraz ul. Terespolskiej (dz. ew. nr 3 z obrębu 3-02-08). Główny wjazd planowany jest od strony ul. Terespolskiej.

Ustalanie potrzeb parkingowych wg. pkt 1.1.9. niniejszej decyzji.

2. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

W ramach projektu budowlanego należy stosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed:

a) pozbawieniem:
   - dostępu do drogi publicznej,
   - możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności,
   - dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi z terenów sąsiednich,
c) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Właściciel nieruchomości sąsiedniej ma interes prawny wynikający z art. 140 k.c. do uczestniczenia jako strona (art. 28 kpa) w postępowaniach administracyjnych, w wyniku których może zapaść decyzja tak kształtująca stosunki na sąsiedniej nieruchomości (sposób korzystania z niej), iż będzie to miało wpływ na wykonywanie prawa własności przez właściciela działki sąsiedniej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 marca 2005r., sygn. akt OSK 682/04 - LEX nr 176144).

3. Warunki wynikające z przeprowadzonych uzgodnień.

W toku postępowania administracyjnego dokonano następujących uzgodnień z:

1. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym: Postanowienie Nr ZNS/139/2026 z dnia 07.04.2026 r. uzgadniające projekt decyzji z następującymi uwagami:
   „(...) warunkiem realizacji planowanego przedsięwzięcia jest spełnienie warunków oraz wymogów wynikających m.in. z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.). Zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie gospodarowanie odpadami musi być prowadzone w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska".
2. Zarządcą drogi ul. Terespolskiej i ul. Mińskiej: Burmistrzem Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy: Pismo z dnia 27.03.2026 r., uzgadniające projekt decyzji.
   Uzgodnienia projektu decyzji dokonano w formie opinii, ponieważ zarządca drogi i organ ustalający warunki zabudowy działają w ramach jednego organu jakim jest Urząd m.st. Warszawy, a art. 106 kpa stanowi: § 1. Jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu stanowiska przez ten organ § 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
   Prawidłowość powyższego potwierdzona została orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawartym w Postanowieniu znak: KOC/4752/Dr/05 z dnia 28.11.2005r.
3. Zarządcą drogi ul. Stanisławowskiej: Zarządem Dróg Miejskich: Pismo z dnia 30.03.2026 r. znak: ROU.4102.1.82.26.USO(2) uzgadniające projekt decyzji z następującymi uwagami:
   „Biorąc pod uwagę, że projektowana inwestycja przylega do nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego ul. Stanisławowskiej i może powodować ograniczenia w sposobie zagospodarowania pasa drogowego, Zarząd Dróg Miejskich działając w zakresie swoich kompetencji, informuje:

- zgodnie z art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 ze zm.) zmiana zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego w zakresie włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowana tą zmianą, podlega uzgodnieniu z zarządcą drogi. Włączenie ruchu drogowego związanego z obsługą inwestycji warunkowane jest zapewnieniem stosownego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skutek wpływu ruchu związanego z inwestycją niedrogową, zarządca drogi zastrzega sobie możliwość odmowy uzgodnienia zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego.

- na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa drogi spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy drogi określone zostaną w umowie pomiędzy zarządcą drogi a inwestorem, którą należy zawrzeć przed dokonaniem uzgodnienia wynikającego z art. 35 ust. 3 ww. ustawy.

- miejsca parkingowe dla obsługi inwestycji nie mogą być zlokalizowane w projektowanym pasie drogowym ul. Stanisławowskiej".

4. Okres ważności decyzji

Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę,
- nie wniesiono sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy dokonanego przez innego wnioskodawcę,
- inny wnioskodawca zgłosił budowę, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Wygaśnięcie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, który ją wydał.

Ponadto zgodnie z art. 64c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2026.538 t.j.) decyzja o warunkach zabudowy wygasa po upływie 5 lat od dnia, w którym stała się prawomocna.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 02.01.2026 r. Miasto Stołeczne Warszawa, złożyło wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowego budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, na gruncie oznaczonym jako część działki ew. nr 4/1 z obrębu 3-02-08, przy ul. Terespolskiej, na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Zgodnie z charakterystyką inwestycji określoną przez Inwestora, planowana jest planowana jest budowa kontenerowego budynku usługowego (o funkcji gastronomicznej lub kulturalnej - filia domu kultury) wraz z zagospodarowaniem terenu Planowane przez Inwestora parametry inwestycji:

- powierzchnia terenu inwestycji: 3643 m²,
- powierzchnia zabudowy planowanej: 96,50 – 300,00 m²,
- powierzchnia biologicznie czynna: 1000 - 2700 m²,
- wysokość głównej kalenicy dachu budynku: 5,6 - 10,0 m,
- rodzaj projektowanego dachu: dach płaski o spadku technicznym,
- liczba miejsc do parkowania: maks. 2.
- teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Stanisławowskiej (dz. ew. nr 6 z obrębu 3-02-08) oraz ul. Terespolskiej (dz. ew. nr 3 z obrębu 3-02-08). Główny wjazd planowany jest od strony ul. Terespolskiej.

Teren planowanej inwestycji o powierzchni ca 3643 m² stanowi część działki ewidencyjnej nr 4/1 z obrębu 3-02-08 użytek „Bz" (tereny rekreacyjno-wypoczynkowy) – teren inwestycji nie jest zabudowany.

Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze, dla którego trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część VI zgodnie z uchwałą nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
W związku z niskim zaawansowaniem prac planistycznych nie znaleziono przesłanek do zawieszenia postępowania zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2026.538 t.j.).
W trakcie prowadzonego postępowania:

- zawiadomiono strony o projektowanej inwestycji: zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 16.01.2026 r. informując jednocześnie o możliwości zapoznania się z dokumentami i złożenia ewentualnych uwag i wniosków,
- pismem z dnia 10.04.2025 r., zgodnie z art. 10 KPA., zawiadomiono strony o zakończeniu etapu zbierania dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu.

W oparciu o art. 53 ust. 3 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona została analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym planuje się realizację inwestycji.
Zgodnie z art. 61 ust. 5a ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2026.538 t.j.) w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu organ wyznaczył wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek, obszar analizowany i przeprowadził na nim analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy obszaru /Załącznik nr 2/ określone zostały warunki zabudowy w niniejszej decyzji przy spełnieniu wymogów Art. 61.1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów odrębnych, a niniejsza decyzja odpowiada rodzajowi wnioskowanej inwestycji. Przeprowadzona analiza obszaru /Załącznik nr 2/ określiła możliwość realizacji planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji oraz po spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, w tym prawa budowlanego, na etapie postępowania o uzyskanie pozwolenia na budowę.
Inwestycja spełnia wymogi art. 61 ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Inwestycja na etapie projektu decyzji o warunkach zabudowy uzyskała wszystkie niezbędne uzgodnienia wynikające z przepisów prawa, zaś stronom postępowania zapewniono w nim czynny udział.
Dodatkowo przeanalizowano mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Jak wynika z ww. map przedmiotowe nieruchomości znajdują się:

- na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
- poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią określonym w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2025.960 ze zm.), tym samym nie jest wymagane uzgodnienie projektu decyzji z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w trybie art. 53 ust 4 pkt 11 lit b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym świetle, należało orzec jak w sentencji.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Pouczenie

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. (Art. 127a § 1 i § 2 Kpa).
Wnioskodawcy przysługują uprawnienia wynikające z zapisu art. 51 ust. 2e ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2026.538 t.j.).

Informacje

Odwołania od decyzji należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe, Urząd Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel.(22) 443-52-01, bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty.

Projekt decyzji opracował:
mgr inż. arch. Filip Bartosiewicz

Opracowano w:
Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Praga-Południe
Urząd Dzielnicy Praga-Południe,
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
tel.: (22) 443-52-01

z up. ZARZĄDU DZ RAGA-POŁUDNIE
M.ST WY
Filip Bartosiewicz
p.o. KIEROWNIKA
REFERATU REALIZACJI URBANISTYCZNEJ
W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
-5192-

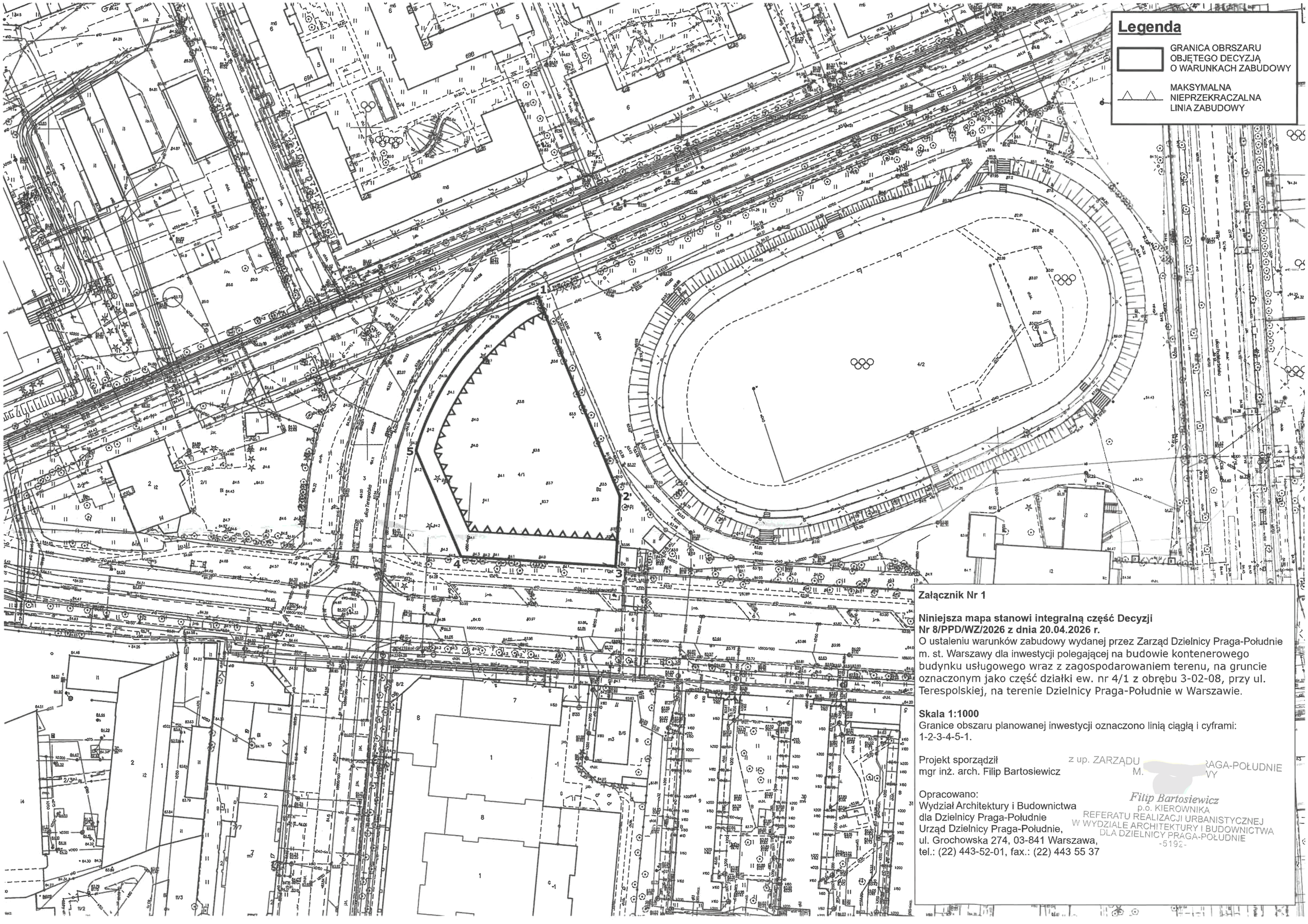
Załączniki:
1. załącznik nr 1 - mapa w skali 1:1000 z oznaczeniem linii rozgraniczających teren inwestycji,
2. załącznik nr 2 - wyniki analizy obszaru.

Otrzymują:
1. Wydział Infrastruktury w/m,
2. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa,
   ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
3. Zarząd Mienia m.st. Warszawy,
   ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa,
4. Zarząd Dróg Miejskich,
   ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa,
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/m,
6. a/a.

otrzymałem 23.09.2026 r

GŁ JALISTA
ecki

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
dla DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Tel. 22 443 53 56, fax 22 443 55 41
-4689



Załącznik Nr 1

Niniejsza mapa stanowi integralną część Decyzji Nr 8/PPD/WZ/2026 z dnia 20.04.2026 r.
O ustaleniu warunków zabudowy wydanej przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowego budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, na gruncie oznaczonym jako część działki ew. nr 4/1 z obrębu 3-02-08, przy ul. Terespolskiej, na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Skala 1:1000
Granice obszaru planowanej inwestycji oznaczono linią ciągłą i cyframi: 1-2-3-4-5-1.

Projekt sporządził
mgr inż. arch. Filip Bartosiewicz

z up. ZARZĄDU
M. RAGA-POŁUDNIE
VY
Filip Bartosiewicz
p.o. KIEROWNIKA
REFERATU REALIZACJI URBANISTYCZNEJ
W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
-5192-

Opracowano:
Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Praga-Południe
Urząd Dzielnicy Praga-Południe,
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
tel.: (22) 443-52-01, fax.: (22) 443 55 37

Załącznik Nr 2 do decyzji Nr 8/WZ/PPD/2026
z dnia 20.04.2026 r. o warunkach zabudowy

Wyniki analizy przeprowadzonej zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2026.538 t.j.) oraz w oparciu o ustalenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2024r. poz. 1116) – dokonanej z uwzględnieniem obszaru wyznaczonego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowego budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, na gruncie oznaczonym jako część działki ew. nr 4/1 z obrębu 3-02-08, przy ul. Terespolskiej, na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

1. Granice analizowanego obszaru.

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 5a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2026.538 t.j.) - granice obszaru objętego analizą wyznaczono w odległości ca 186 m – od granic terenu inwestycji (tj. w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu terenu inwestycji oznaczonego na załączniku cyframi 5-1, gdzie 3 x ca 62 m = ca 186 m) i nie mniej niż 50 m.

Granice analizowanego terenu wkreślono na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2026.538 t.j.), dostarczonej przez wnioskodawcę, w skali 1:2000.

Tak wyznaczony obszar jest miarodajny dla określenia funkcji obszaru i obejmuje istotne elementy zagospodarowania przestrzennego, niezbędne do dokonania analizy cech zabudowy w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-6 cyt. ustawy.

2. Charakterystyka planowanej inwestycji.

Zgodnie z charakterystyką inwestycji określoną przez Inwestora, planowana jest budowa kontenerowego budynku usługowego (o funkcji gastronomicznej lub kulturalnej - filia domu kultury) wraz z zagospodarowaniem terenu Planowane przez Inwestora parametry inwestycji:

- powierzchnia terenu inwestycji: 3643 m²,
- powierzchnia zabudowy planowanej: 96,50 – 300,00 m²,
- powierzchnia biologicznie czynna: 1000 - 2700 m²,
- wysokość głównej kalenicy dachu budynku: 5,6 - 10,0 m,
- rodzaj projektowanego dachu: dach płaski o spadku technicznym,
- liczba miejsc do parkowania: maks. 2.
- teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Stanisławowskiej (dz. ew. nr 6 z obrębu 3-02-08) oraz ul. Terespolskiej (dz. ew. nr 3 z obrębu 3-02-08). Główny wjazd planowany jest od strony ul. Terespolskiej.

3. Opis terenu inwestycji i charakterystyka zagospodarowania analizowanego obszaru.

Teren planowanej inwestycji o powierzchni ca 3643 m² stanowi część działki ewidencyjnej nr 4/1 z obrębu 3-02-08 - użytek „Bz" (tereny rekreacyjno-wypoczynkowy) – teren inwestycji nie jest zabudowany.

4. Parametry, cechy zabudowy i zagospodarowania terenu.

Analiza obszaru wykazała, że zabudowane działki w obszarze analizowanym dostępne są bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Terespolskiej, ul. Stanisławowskiej oraz ul. Mińskiej. Zabudowa zlokalizowana na działkach na północ, zachód i południe od planowanej inwestycji stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna uzupełniona o funkcję usługową. Teren na wschód od planowanej inwestycji pełni funkcje rekreacyjno-sportową. Planowana inwestycja ma zbliżony charakter do zabudowy w jej otoczeniu i funkcjonalnie stanowi jej uzupełnienie. Działka nr 4/1 służy okolicznym mieszkańcom jako teren rekreacji. Parametry zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub też usług sportu różnią się od projektowanego obiektu - dwukondygnacyjnego kontenerowego budynku usługowego (o funkcji gastronomicznej lub kulturalnej - filia domu kultury). W związku z powyższym zasadne jest odstąpienie od wyznaczania parametrów zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wyszczególnione w art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o średnie parametry zabudowy w obszarze analizowanym. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 listopada 2021 r. sygn. akt. II SA/Gl 803/21 Odstępstwo bowiem od parametrów średnich winno wynikać (tj. być uzasadnione) przekonywującymi przesłankami zawartymi w analizie urbanistyczno-architektonicznej przy uwzględnieniu, że naczelnym celem planowania przestrzennego jest uwzględnianie wymagań ładu przestrzennego (art. 1 ust. 2 pkt 1 u.p.z.p.).

Mając na uwadze ład przestrzenny oraz rodzaj przedmiotowej inwestycji, przy wyznaczaniu wskaźników zabudowy konieczne jest odstąpienie od ich wyznaczania w oparciu o istniejąca zabudowę.

4.1. Funkcja zabudowy.

Dominującą formą zabudowy na analizowanym terenie jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Planowana inwestycja jest zgodna ze sposobem zagospodarowania analizowanego terenu i stanowi jego uzupełnienie.

4.2. Linia zabudowy.

Nieprzekraczalna linia zabudowy – ustala się w odległości 6 m od granicy terenu inwestycji oznaczonej cyframi 5-1 (od strony ulicy Terespolskiej/Mińskiej), w odległości 6 m od granicy terenu inwestycji oznaczonej cyframi 4-5 oraz 8 m od granicy z działką drogową (dz. ew. nr 6 z obrębu 3-02-08 - ul. Stanisławowska). Zgodnie z § 3 ust. 4 dopuszcza się inne wyznaczenie obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1. W związku z powyższym, linie zabudowy wyznacza się jako zgodne z zapisami ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.) oraz wnioskiem inwestora.

4.3. Intensywność zabudowy

Na obszarze analizowanym intensywność zabudowy jest zróżnicowana w zależności od typu zabudowy (mieszkaniowa wielorodzinna i sportowo-rekreacyjna). Zgodnie z § 4 ust. 3 ww. Rozporządzenia dopuszcza się ustalenie innej maksymalnej intensywności zabudowy oraz maksymalnej i minimalnej nadziemnej intensywności zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w art. 61 ust. 5a ustawy.

Wnioskowana zabudowa posiada odmienny charakter niż istniejąca w otoczeniu. Stanowi ona budowlę dwukondygnacyjną. Wyznaczanie intensywności zgodnie z istniejąca w obszarze zabudową będzie nie adekwatne dla charakteru dwukondygnacyjnego kontenerowego budynku usługowego

(o funkcji gastronomicznej lub kulturalnej - filia domu kultury). W Związku z powyższym wyznacza się intensywności zabudowy nadziemnej 0,1 - 0,27.

4.4. Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki.

Powyższy wskaźnik dla analizowanego obszaru kształtuje się w granicach ca 4-65%. Średni wskaźnik dla obszaru analizowanego wynosi ca 39%.

Stosownie do zapisu § 5 ust. 2 cyt. rozporządzenia wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy (planowanej oraz istniejącej) w stosunku do powierzchni terenu inwestycji ustala się na maks. 27%.

4.5. Szerokość elewacji frontowej.

Szerokość elewacji frontowej w obszarze analizowanym kształtuje się w granicach ca 6 - 167 m. Średnia szerokość elewacji frontowej dla obszaru analizowanego wynosi ca 53 m.

Wnioskodawca wnioskował o szerokość elewacji frontowej 24 - 40 m. Jest to szerokość niezgodna ze średnią szerokością elewacji frontowej w obszarze. Wyznacza się maksymalną szerokość elewacji frontowej dla planowanej inwestycji zgodnie z § 6 ust. 2 cyt. rozporządzenia na maks. 40 m.

4.6. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (lub górnej krawędzi gzymsu, attyki)

Wysokość budynków o funkcji mieszkalnej na analizowanym obszarze wynosi od I (jednej) do VIII (osiem) kondygnacji.

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki dla budynków kształtuje się od 3 m do 22 m.

Dla wnioskowanej działki wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki przebiega tworząc uskok. Średnia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wynosi do 14 m. Wnioskodawca wnioskował o wysokość elewacji frontowej do 10 m. Tym samym przy wyznaczaniu wyżej opisanej wysokości zastosowano § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2024r. poz. 1116) tj. wyznaczono wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej na maks. 10 m., co jest zgodne z wnioskiem inwestora.

4.7. Geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci dachowych, a także kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki).

Na analizowanym obszarze budynki mają dachy płaskie. Wysokość głównej kalenicy dla budynków w obszarze analizowanym wynosi od 3 do 22 m.

Dla planowanego zamierzenia, ze względu na wysokość inwestycji oraz jej funkcję dopuszcza się dach płaski o spadku technicznym.

Wysokość głównej kalenicy – do 10 m,

Kąt nachylenia połaci dachowych – 0° – 5°,

Powyższe jest zgodne z § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.8. Udział powierzchni biologicznie czynnej.

§ 9. 1. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się na podstawie średniego wskaźnika tego udziału dla obszaru analizowanego.

2. Dopuszcza się ustalenie innego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w art. 61 ust. 5a ustawy.

Inwestycja realizowana jest na części działki 4/1. Działka 4/1 stanowi niemal w całości teren

biologicznie czynny. Realizacja inwestycji zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną całej działki o maksymalnie 8,2%. Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ustala się na min. 30% zgodne z § 9 ust. 2 rozporządzenia.

4.9 Liczba miejsc do parkowania.

§ 10. Minimalną liczbę miejsc do parkowania ustala się w stosunku do liczby lokali mieszkalnych, liczby lokali usługowych, liczby osób mogących jednocześnie przebywać w budynku, liczby zatrudnionych lub powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych.

Dla planowanej inwestycji należy zapewnić miejsca parkingowe obowiązujące w strefie Ic - śródmiejskiej, tj.: minimum 15 miejsc/1000 m^2 powierzchni użytkowej usług.

Ponadto ustala się miejsca postojowe dla rowerów w ilości 10 miejsc/100 miejsc postojowych dla samochodów.

5. Dostęp do drogi publicznej.

Teren inwestycji ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Stanisławowskiej (dz. ew. nr 6 z obrębu 3-02-08) oraz ul. Terespolskiej (dz. ew. nr 3 z obrębu 3-02-08). Główny wjazd planowany jest od strony ul. Terespolskiej.

6. Możliwość uzbrojenia terenu.

Przedmiotowa nieruchomości znajduje się w zasięgu infrastruktury technicznej.
Wnioskodawca załączył do wniosku warunki techniczne od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa. Warunki przyłączenia PRO-DWP.669.3948.2025.278290.25.TS.KK z dnia 04.09.2025 r. Ponadto planowane zamierzenie w ramach dostępu do energii elektrycznej, przyłączone będzie do zrealizowanej istniejącej sieci elektrycznej (umowa z E-ON Polska S.A. nr HB2025300730310 z dnia 27.11.2025 r.).
Powyższe spełnia warunek określony w art. 61 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

7. Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne.

Teren nie wymaga zgody na w/w zmianę przeznaczenia.

8. Zamierzenie budowlane nie znajduje się w obszarze:

a) w stosunku do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 273 i 1846 oraz z 2023 r. poz. 595), ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu,
c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu

9. Zgodność z przepisami odrębnymi.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie jest wymieniony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.).
Dodatkowo przeanalizowano mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Jak wynika z ww. map przedmiotowe nieruchomości znajdują się:

- na obszarze narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,
- poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią określonym w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2025.960 ze zm.), tym samym nie jest wymagane uzgodnienie projektu decyzji z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej albo dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w trybie art. 53 ust 4 pkt 11 lit b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto przeanalizowano:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (Uchwała Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006r.), gdzie zgodnie z ustaleniami Studium teren inwestycji położony jest w:
  - w strefie US.12 (usługi sportu i rekreacji) w której:
    - ustala się priorytet dla lokalizacji obiektów i urządzeń sportowych, w tym sportu kwalifikowanego, sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, oraz obiektów i urządzeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
    - dopuszcza się lokalizowanie funkcji uzupełniających związanych z podstawową funkcję terenu, w tym przede wszystkim usług z zakresu administracji, centrów kongresowych, wystawienniczych, hoteli, gastronomii, handlu i turystyki, kultury i edukacji, itp.
  - obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią przy stanie wód stuletnich;
  - teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarze, dla którego trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Podskarbińskiej – część VI zgodnie z uchwałą nr XII/198/2011 z dnia 17.03.2011 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy.

Wnioski:

Przeprowadzona analiza wskazuje na możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Analizę opracował:
mgr inż. arch. Filip Bartosiewicz

z up. ZARZ[illegible]GA-POŁUDNIE
[illegible]
p.o. KIEROWNIKA
REFERATU REALIZACJI URBANISTYCZNEJ
W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
-5192-

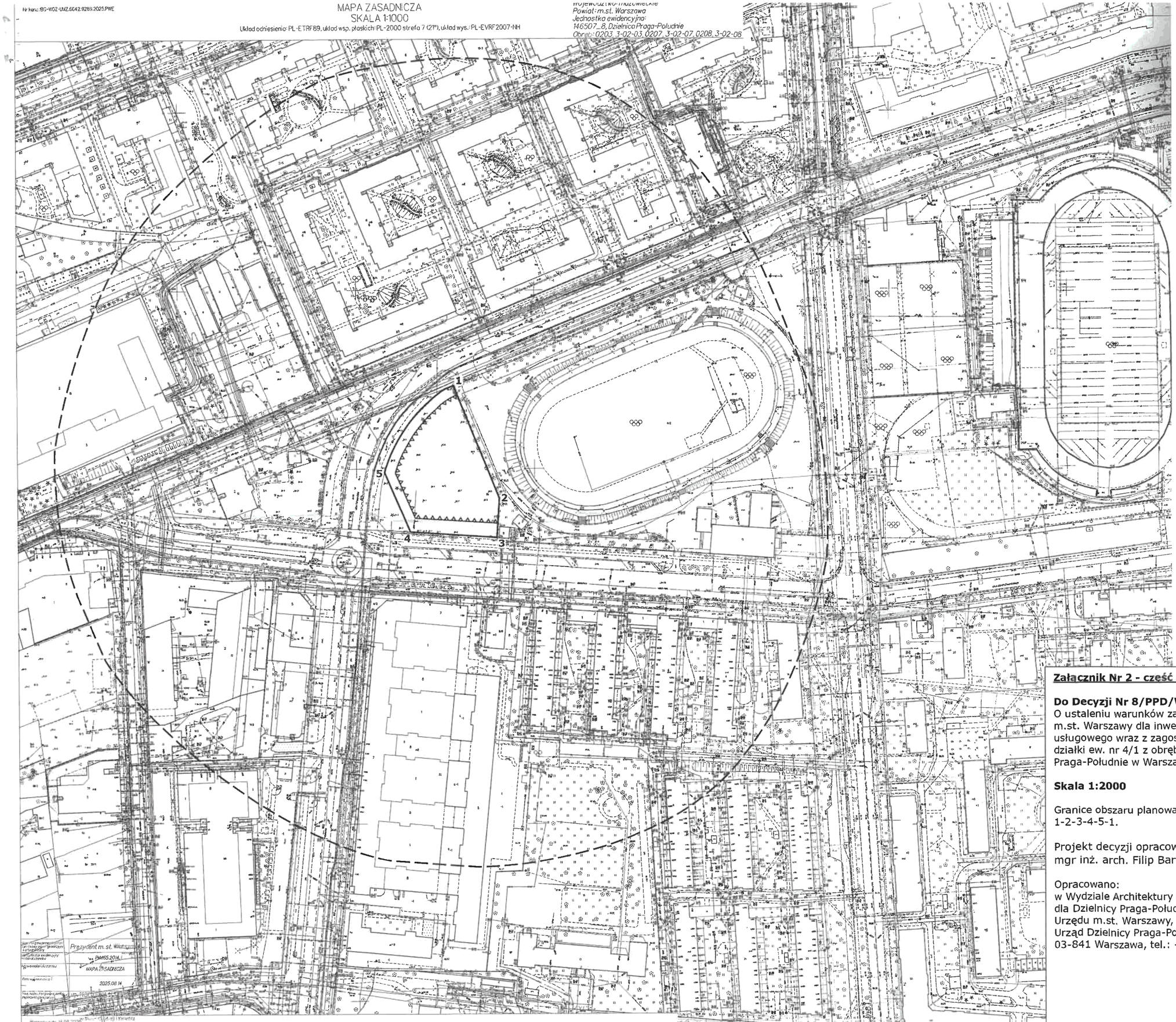
Opracowano w:
Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Praga-Południe
Urząd Dzielnicy Praga-Południe,
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa,
tel.: (22) 443-52-01

Nr kanc: BG-WOZ-UMZ.6642.9289.2025.PWE

MAPA ZASADNICZA
SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

Województwo: mazowieckie
Powiat: m.st. Warszawa
Jednostka ewidencyjna:
146507_8, Dzielnica Praga-Południe
Obręb: 0203_3-02-03, 0207_3-02-07, 0208_3-02-08



Legenda

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY
- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO ANALIZĄ
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

Załacznik Nr 2 - część graficzna analizy

Do Decyzji Nr 8/PPD/WZ/2026 z dnia 20.04.2026 r.
O ustaleniu warunków zabudowy wydanej przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowego budynku usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, na gruncie oznaczonym jako część działki ew. nr 4/1 z obrębu 3-02-08, przy ul. Terespolskiej, na terenie Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Skala 1:2000

Granice obszaru planowanej inwestycji oznaczono linią ciągłą i cyframi:
1-2-3-4-5-1.

Projekt decyzji opracował:
mgr inż. arch. Filip Bartosiewicz

Opracowano:
w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Praga-Południe
Urzędu m.st. Warszawy,
Urząd Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa, tel.: + 22/443-52-01

z up. ZARZĄDU D[illegible]A-POŁUDNIE
M.S[illegible]
Filip Bartosiewicz
KIEROWNIKA
REFERATU REALIZACJI URBANISTYCZNEJ
W WYDZIALE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
-5192-